

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1631/2531

อัยการ ศาลแขวง พระนครใต้
นางสาว สุรีย์ ไชย สงวน ธรรม

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 352

การที่ผู้เสียหายกับจำเลยตกลงกันว่า ให้จำเลยเก็บเพชรไว้ดูก่อน จำเลยจะซื้อเพชรที่เข้ากับตัวเรือนได้และจะคืนเพชรที่ใช้ไม่ได้ แก่ผู้เสียหายใน 1 สัปดาห์ เป็นการเสนอขายเผื่อชอบ เมื่อเพชรรายการหนึ่งหายไปและจำเลยไม่ชำระราคาเพชรรายการนี้ ก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปฟ้องร้องกันในทางแพ่ง จำเลยไม่มีความผิดฐานยักยอก

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยยักยอกเพชรรัสเซีย ราคา 88,270 บาทขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 และให้จำเลยคืนทรัพย์สินหรือใช้ราคา จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก 1 ปีและให้จำเลยคืนทรัพย์สินหรือใช้ราคา จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่า จำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่าข้อเท็จจริงได้ความตามคำเบิกความของนางสาวพิมพ์มาศหรืออ้อย เพ็ชรเยี่ยมพยานโจทก์ว่า พยานเป็นผู้ตรวจรับและเก็บเพชรทั้ง 6 รายการของผู้เสียหายไว้ เพชรพิพาทรายการที่ 6 ได้หายไปพยานเข้าใจ

ว่าคงจะหายระหว่างที่คัดให้ช่างที่มารับไปทำตัวเรือน แต่ไม่ทราบว่าหายเมื่อใด
พยานยอมชดใช้เงินให้แก่ผู้เสียหายโดยขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนแต่ผู้เสียหายไม่
ยินยอม พฤติการณ์เช่นนี้ ฟังได้ว่านางสาวพิมพ์มาศเป็นผู้รับมอบเก็บเพชรรัสเซีย
รายการที่ 6 ตามเอกสารหมาย จ.1 จากผู้เสียหายไว้จริงและได้ความต่อมาว่าเมื่อผู้
เสียหายมาคิดเงินและรับเพชรที่จำเลยไม่ได้นำไปใช้คืนปรากฏว่าเพชรรายการที่ 6
ดังกล่าวหายไป แต่จำเลยไม่ยอมชำระราคาเพชรรายการที่ 6 ให้แก่ผู้เสียหายโดยปิด
ความรับผิดชอบที่นางสาวพิมพ์มาศ ซึ่งเป็นลูกจ้างและเป็นผู้ตรวจเก็บเพชรทั้ง 6
รายการนี้ไว้ ศาลฎีกาเห็นว่าการซื้อขายเพชรรัสเซียระหว่างผู้เสียหายกับจำเลย ได้
ความจากผู้เสียหายเองว่า มีข้อตกลงกันว่าจำเลยจะต้องขอดูเพชรก่อน ถ้าเพชรเม็ด
ใดเข้ากับตัวเรือนได้ก็จะซื้อเพชรเม็ดนั้น ผู้เสียหายจึงมอบเพชรให้นางสาวพิมพ์มาศ
ลูกจ้างจำเลยไว้รวม 6 รายการ และจำเลยได้บอกผู้เสียหายว่าหลังจากรับเพชรไว้
เพื่อตรวจดูแล้ว 1 สัปดาห์ ให้ผู้เสียหายไปพบจำเลยเพื่อจำเลยจะได้คืนเพชรที่ใช้ไม่
ได้แก่ผู้เสียหาย ตามข้อตกลงดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็นการเสนอขายเพื่อชอบ ถ้าฝ่าย
จำเลยซึ่งเป็นผู้ซื้อพอใจก็จะเลือกเพชรที่ต้องการไว้และชำระราคาเป็นจำนวนแน่นอน
ส่วนที่ไม่ใช้ก็จะคืนให้ผู้เสียหาย เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าลูกจ้างจำเลยได้รับมอบ
เพชรทั้ง 6 รายการไว้แต่รายการที่ 6 ซึ่งไม่ได้ใช้หายไป และจำเลยไม่ชำระราคา ก็
เป็นเรื่องที่จะต้องไปฟ้องร้องกันในทางแพ่ง การที่จำเลยไม่อาจคืนเพชรดังกล่าวทั้ง
ไม่ยอมชำระราคาให้แก่ผู้เสียหายนั้นไม่เป็นความผิดทางอาญาดังที่โจทก์
ฟ้อง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ชอบด้วยรูปคดีแล้ว ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย
ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ประชา บุญวนิช-ดลิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ